

12주 2강 저작권법 길라잡이

숭실사이버대학교
숭실사이버대학교의 강의콘텐츠는 저작권법에 의하여 보호를 받는바, 무단 전재, 배포, 전송, 대여 등을 금합니다.
*사용서체 : 나눔글꼴

저작권법 길라잡이

05 저작재산권의 제한

❖ 재판절차, 입법·행정 목적의 내부자료로 필요한 한도 내에서의 저작물의 복제(제23조)
❖ 공개적으로 행한 정치적 연설, 법정·국회 지방의회에서의 진술 등의 이용(제24조)

❖ 학교 교육 목적 등에의 이용(제25조)
❖ 시사보도를 위한 이용(제26조)
❖ 시사적인 기사 및 논설의 복제 등(제27조)
❖ 공표된 저작물의 인용(제28조)

일반저작물의 저작재산권 제한

❖ 영리를 목적으로 하지 아니하는 공연·방송(제29조)
❖ 사적 이용을 위한 복제(제30조)
❖ 도서관등에 보관된 자료의 복제 등(제31조)
❖ 시험문제로서의 복제(제32조)

❖ 시각장애인 등을 위한 복제(제33조)
❖ 방송사업자의 자체방송을 위한 일시적 녹음 ·녹화(제34조)
❖ 미술저작물 등의 일정한 장소에서의 전시 또는 복제(제35조)

저작권법 길라잡이

05 저작재산권의 제한

제23조

재판절차, 입법·행정 목적의 내부자료로 필요한 한도 내에서의 저작물의 복제

- 소장, 변론서, 준비서면, 증거서류, 판결문에 복제
- 공정거래위원회, 노동위원회의 심판절차에서 복제
- 국회 및 지자체 의회의 법안상정 혹은 심의자료로 복제
- 정책 심의 및 회의 등에서의 자료 복제

저작권법 길라잡이

05 저작재산권의 제한

제24조 공개적으로 행한 정치적 연설,법정·국회·지방의회에서의 진술 등의 이용

- 다만, 동일한 저작자의 연설이나 진술을 편집하여 이용하지는 못함

제25조 학교 교육 목적 등에의 이용

- 고등학교 및 이에 준하는 학교 이하의 학교에서 교육목적상 필요한 교과용 도서에
- 공표된 저작물 게재 가능

학교(특별법, 유아교육법, 초·중등교육법, 고등교육법), 국가 또는 지방자치단체가 운영하는 교육기관 및 이들 교육기관의 교육지원기관(국가·지자체소속)

: 수업 또는 수업 지원 목적상 필요하다고 인정되는 경우 저작물

- 일부분의 복제· 배포·공연·방송·전송 가능

학생 : 수업 목적의 복제·전송 가능

저작권법 길라잡이

05 저작재산권의 제한

제26조

시사보도를 위한 이용

- 방송·신문 등의 방법에 의하여 시사보도를 하는 과정에서 보이거나 들리는 저작물은 정당한 범위 내에서 복제·배포·공연 ·공중송신 가능

제27조

시사적인 기사 및 논설의 복제등

- 신문, 인터넷 또는 뉴스통신에 게재된 시사적인 기사나 논설은 언론기관이 복제·배포· 방송할 수 있으나, 이용금지 표시가 있는 경우에는 불가

제28조

공표된 저작물의 인용

- 공표된 저작물은 보도·비평·교육·연구 등을 위하여 정당한 범위 안에서 공정한 관행에 합치되게 인용 가능

저작권법 길라잡이

05 저작재산권의 제한

제29조 영리를 목적으로 하지 아니하는 공연·방송

- 비영리 목적이고, 청중이나 관중 또는 제3자로부터 반대급부를 받지 않는 경우 공표된 저작물의 공연·방송 가능. 다만, 실연자에게 보수를 지급하는 경우는 불가
- 청중이나 관중에게 공연에 대한 반대급부를 받지 않는 경우 판매용 음반/영상저작물을 재생하여 공중에 공연가능. 다만, 음악다방 등에서의 공연은 불가

제30조 사적 이용을 위한 복제

- 비영리 목적으로 개인적으로 이용하거나, 가정 및 이에 준하는 한정된 범위 안에서 이용하는 경우 복제 가능(다만, 공중의 사용에 제공하기 위하여 설치된 복사기기에 의한 복제는 불가

저작권법 길라잡이

05 저작재산권의 제한

제31조 도서관등에 보관된 자료의 복제 등

- 열람자에게 소장 자료 일부 복제 제공 가능
  ※ 디지털형태의 자료를 복제하여 제공하는 경우 보상금 지급 의무
- 관내 전송 : 소장자료의 디지털 복제·전송
- 관외 전송 : 다른 도서관 열람자에게 복제·전송.
  단, 판매용으로 발행된 도서의 경우 발행된 지5년이 경과한 도서에 한정 ※ 저작권자에게 보상금 지급 의무
- 디지털 형태로 판매되고 있는 도서의 경우
- 관내 또는 관외 전송을 위한 디지털 형태의 복제 불가

제32조 시험문제로서의 복제

- 학교 입학시험 그 밖에 학식 및 기능에 관한 시험 또는 검정을 위하여 필요한 경우에는 정당한 범위에서 공표된 저작물을 복제 · 배포 가능
- 단, 비영리 목적으로 하는 경우에 한함

저작권법 길라잡이

05 저작재산권의 제한

제33조 시각장애인 등을 위한 복제

- 공표된 어문저작물은 점자로 복제·배포 가능
- 시각장애인 관련 시설에서 어문저작물의 녹음 또는 시각장애인 전용기록방식으로 복제·배포·전송가능. 단, 비영리 목적으로 하는 경우에 한함

저작권법 길라잡이

05 저작재산권의 제한

방송사업자의 자체방송을 위한 일시적 녹음·녹화

- 목적 : 방송 기술 및 프로그램 편성상 모든 방송을 생방송으로 할 수 없음을 고려하여 인정
- 조건
  - * 자신의 방송을 위해서만 제작 가능
  - * 자신의 방송 설비에 의해서만 제작 가능
    - -제3자에 위탁 제작 불가
    - -구입 또는 교환 불가
  - * 녹음·녹화물은 1년 동안만 보존 가능
    - -단, 기록자료로서 보존하는 경우는 예외

저작권법 길라잡이

05 저작재산권의 양도, 이용허락

권리양도

- 전부나 일부에 대한 양도 가능

저작물 이용허락

- 이용허락(license)의 종류
  - 단순 이용허락
  - 독점적 이용허락
  - 설정적 이용허락

권리의 담보

- 이용허락을 받은 사람은 저작재산권자의 동의 없이 제3자에게 이용권을 양도할 수 없음


다음 시간
저작권법 길라잡이